

AÇÃO PENAL 988 MARANHÃO

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REVISOR	: MIN. LUIZ FUX
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
ADV.(A/S)	: JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

DECISÃO

**CORRUPÇÃO PASSIVA – CAUSA DE
AUMENTO DE PENA – DENÚNCIA –
RECEBIMENTO – PRESCRIÇÃO – LEI Nº
12.234/2010 – APLICAÇÃO NO TEMPO.**

**RECONSIDERAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA –
OCORRÊNCIA.**

1. Eis as informações prestadas pelo assessor Dr. Rafael Ferreira de Souza:

O Ministério Público Federal denunciou o deputado federal José Reinaldo Carneiro Tavares e outros 61 investigados, no Superior Tribunal de Justiça, em virtude do suposto cometimento das infrações tipificadas nos artigos 288 (quadrilha), 312, cabeça (peculato), e 317, § 1º (corrupção passiva majorada), do Código Penal, quando no exercício do cargo de Governador do Estado do Maranhão, entre os anos de 2002 e 2006. Afirmou tratar-se de grupo criminoso voltado à prática de delitos contra a Administração Pública – como fraudes a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva – e contra o sistema financeiro nacional. Assinalou ter a conduta consistido no desvio de recursos públicos do Sindicato dos

AP 988 / MA

Bancários de Brasília e na posterior ocultação da origem das verbas (folha 2.513 a 2.641).

O réu apresentou defesa prévia (folha 7.478 a 7.525), vindo o processo a ser encaminhado à Justiça Federal, após desmembramento (folha 8.634 a 8.645) e solução de conflito negativo de competência (folhas 8.837 e 8.838).

O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão recebeu a denúncia em 16 de dezembro de 2014 (folha 8.944 a 8.954).

Em sede de embargos declaratórios com efeitos modificativos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a competência da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA (folhas 9.379 e 9.380). Com a diplomação do réu como Deputado Federal, o Juízo declinou da competência para o Supremo (folhas 9.446 e 9.447).

Em 29 de novembro de 2016, Vossa Excelência determinou o desmembramento do processo e delegou o interrogatório do acusado à Justiça Federal no Distrito Federal, observado o artigo 7º da Lei nº 8.038/1990. Declarou a extinção da punibilidade considerada a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos dos artigos 288 e 312, cabeça, do Código Penal (folha 9.496 a 9.500).

Ante a interposição de agravo pelo Ministério Público Federal, Vossa Excelência, em 22 de fevereiro de 2017, determinou a suspensão dos efeitos da carta de ordem expedida à Décima Segunda Vara Federal do Distrito Federal, especificamente o interrogatório do réu, mas deixou de acolher o pedido de declaração da prescrição, consignando permanecer hígida a pretensão punitiva relativamente ao mencionado delito.

AP 988 / MA

A Primeira Turma, em 4 de abril de 2017, deu provimento ao agravo, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, designado redator do acórdão, para assegurar que o acusado seja interrogado após ouvidas as testemunhas, em observância às alterações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008 no processo penal.

Por meio da petição/STF nº 9.336/2017, José Reinaldo Carneiro Tavares busca a reconsideração do pronunciamento de Vossa Excelência, na parte em que deixou de assentar a prescrição da pretensão punitiva referente ao crime descrito no artigo 317, § 1º, do Código Penal. Requer, sucessivamente, o recebimento da peça como agravo, com remessa para exame perante a Primeira Turma. Sustenta inexistir, até o momento, ato válido de recebimento da denúncia, uma vez desconstituído, pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do *habeas corpus* nº 0069635-15.2014.4.01.0000/MA, aquele realizado pela Segunda Vara Federal, em 16 de dezembro de 2014. Aponta que a inicial acusatória foi recebida antes da publicação do acórdão proferido no conflito de competência nº 132.126 – em 17 de dezembro de 2014 –, o qual veio a ser modificado, em sede de embargos de declaração, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para assentar a incompetência do Juízo Federal. Enfatiza o caráter integrativo dos embargos declaratórios, aduzindo produzirem efeitos desde o julgamento que ensejou a interposição. Consoante argumenta, a premissa que levou o Superior a, inicialmente, declarar a competência da Segunda Vara Federal foi a suposta conexão dos fatos com inquérito versando a prática do crime de falsidade ideológica, já arquivado à época, vindo a ser alterado, presente a inexistência de delito federal em apuração, para proclamar-se a competência da Justiça comum. Segundo assevera, não constava deste processo o acórdão mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a nulidade do ato de recebimento da denúncia, vindo a defesa a apresentar certidão

AP 988 / MA

comprobatória (folhas 9.559 e 9.560). Aduz ausente causa de interrupção da prescrição, dizendo transcorrido o prazo prescricional de 10 anos, a incidir na espécie, ante a redação do artigo 115 do Código Penal – por contar o acusado com 78 anos –, considerada a imputação de fatos delituosos cometidos durante o exercício do mandato de Governador do Estado do Maranhão, entre os anos de 2002 e 2006. Postula seja assentada a prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso, ante a extinção da punibilidade do acusado relativamente à infração versada no artigo 317, § 1º, do Código Penal. Destaca que o recebimento da denúncia foi desconstituído pelo Regional Federal, com trânsito em julgado do acórdão em 11 de julho de 2016. Frisa não haver efeito interruptivo do prazo prescricional, devendo ser considerada a data dos fatos – março a dezembro de 2006. Afirma incidir a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, operando-se a prescrição da pretensão punitiva em dezembro de 2016, citando os artigos 107, inciso IV, e 10, inciso I, do Código Penal.

2. Reporto-me ao que fiz ver quando do exame do pedido de reconhecimento da prescrição, em 22 de fevereiro de 2017:

[...]

Observem a organicidade do Direito, notadamente o instrumental. A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2014, quando competente o Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão. O fato de ter sido assentada a competência da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA, em 25 de dezembro de 2015, no julgamento de embargos declaratórios com efeitos modificativos, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não torna nulo o pronunciamento anterior.

AP 988 / MA

A teor do disposto no artigo 115 do Código Penal, são reduzidos à metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos. A sanção máxima cominada para o delito de corrupção passiva é de 12 anos de reclusão, acrescida de até 1/3 ante a causa de aumento de pena. Presente o inciso I do artigo 109 do mesmo diploma, a versar a prescrição em 20 anos para as infrações cuja pena é superior a 12, esta não veio a incidir considerada sequer a data dos fatos os anos de 2002 e 2006.

[...]

Ao apreciar a alegação de ausência de recebimento válido da inicial acusatória, consignei que não ficou configurada a nulidade do pronunciamento. Ante a apresentação de certidão versando o afastamento do recebimento da denúncia realizado pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão (folhas 6.559 e 6.560), surge elemento suficiente a concluir-se de forma diversa. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no *habeas corpus* nº 69635-15.2014.4.01.0000/MA, em 16 de maio de 2016, acórdão transitado em julgado no dia 11 de julho seguinte, concluiu pela incompetência do Juízo Federal para a prática do ato à época.

Recebida a denúncia pela Primeira Turma do Supremo e sobrevivendo eventual condenação, ainda que o agravante venha a ser condenado à maior sanção cominada ao crime 16 anos de reclusão, estará extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva presente a data dos acontecimentos e a inexistência de recebimento válido da inicial acusatória até o momento, ante a redução, pela metade, do prazo prescricional de 20 anos. A impossibilidade de a prescrição ter por termo inicial data anterior à da denúncia, observada a Lei nº 12.234/2010, que alterou a redação do artigo 110, § 1º, do Código Penal, somente é aplicável a condutas praticadas a partir de 6 de maio de 2010.

AP 988 / MA

3. Reconsidero o pronunciamento agravado para declarar extinta a pretensão punitiva estatal pela prescrição, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

4. Publiquem.

Brasília, 11 de outubro de 2017.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator